拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３７４７９
起案日	令和　７年　９月１７日
特許庁審査官	草川　貴史　　４０７５　２Ｊ００
特許出願人代理人	弁理士法人清原国際特許事務所　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第４項第１号（実施可能要件） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
２．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
３．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
４．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

○理由１について
１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
独立請求項１、１０、１５に係る発明は、５９個からなるマーカーからなる群より６個のマーカーを選択して、対象における結腸細胞増殖障害を検出する方法、パネル、タンパク質プロファイルを決定することを特徴とする発明であって、独立請求項１４に係る発明は、分類器であり、独立請求項１、１０、１５に係る発明と、独立請求項１４に係る発明との間には、同一のまたは対応する技術的特徴を有するものではないことは明らかである。
次に、大腸癌等の結腸細胞増殖性障害を検出するために、複数のマーカー群よ

り、６つのマーカーを選択し、当該マーカーのレベルを測定することでもって検出することは、下記引用文献１（全文、特に、［特許請求の範囲］等参照）に開示されており、特別な技術的特徴とは認められない。
　また、独立請求項１に係る発明で特定されている５９個のバイオマーカーのそれぞれは、いずれも、構造、生理学的活性等において、全く異なる物質であり、共通する構造を有しているものではない。
　よって、以下に示すように、それぞれ、６つからなるバイオマーカーの組に応じて独立した発明群（５９Ｃ６：４５，０５７，４７４群）により構成されるものと認められる。
　そこで、（１）第１発明群：請求項１-１３、１５に係る発明における、ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、ＦＬＴ３Ｌ、フラクタルカイン、ＩＬ-１ａ、ＩＬ-２の６つのマーカーからなる群についてのみ審査対象とする。
　２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　また、上記第１発明群を審査するにあたり、審査対象外とした請求項に係る発明については、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能であるとはいえず、また、当該審査対象とする発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情もない。
　してみれば、本願請求項１-１３、１５に係る発明における、ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、ＦＬＴ３Ｌ、フラクタルカイン、ＩＬ-１ａ、ＩＬ-２の６つのマーカーを審査対象とし、その余の請求項に係る発明は、発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象としない。

○理由２、３について
・請求項１-１３、１５
　本願請求項１に係る発明では、対象中の結腸細胞増殖性障害を検出する方法であって、ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、ＦＬＴ３Ｌ、フラクタルカイン、ＩＬ-１ａ、ＩＬ-２の６つのマーカーのタンパク質プロファイルに基づくことが特定されている。
　しかしながら、発明の詳細な説明を参酌するに、上記マーカーのプロファイルに基づいて検討した結果については何も開示されておらず、真に、上記マーカーだけでもって、結腸細胞増殖性障害を検出し得るものか否か、具体的に検討してみないと明らかでないのは技術常識である。
　また、当業者であって、当該マーカーに基づいて、実施検討するに際しては、過度の試行錯誤と労力を要することも明らかである。
　そうすると、本願請求項１-１３、１５に係る発明は、サポート要件を満たしておらず、また、実施可能要件を満たしてないことも明らかである。
　してみれば、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１-１３、１５に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。

　またさらに、請求項１－１３、１５に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

○理由４について
・請求項１－９
　本願請求項１に係る発明では「前記タンパク質プロファイルを提供する、工程と」との記載がある。しかしながら、この記載よりも前に「タンパク質プロファイル」の記載が無く、「前記タンパク質プロファイル」が何を指し示しているのかが不明確である。
　また、請求項１を引用する請求項２－９にも同様の点が指摘される。
　よって、請求項１－９に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．特表２０１３－５３３９７７号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８－３３／９８
　　ＤＢ名
＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名

を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第一部　分析診断　PA2J［審査官　草川　貴史］　（くさかわ　たかし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	草川　貴史	
３６１１	４０７５	